

- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」 제41조의3(매각시 측량비용)에 따르면 국유재산 매각시 발생하는 측량비용은 원칙적으로 매수신청인이 부담하도록 하되 도시계획시설 및 현황 도로 등 장애요인으로 분할이 필요한 경우 공사가 부담할 수 있다고 되어 있고¹⁾
- 「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」 제67조(계정과목) 및 제15호서식에 따르면 ‘재산용역비’ 계정은 재산에 대한 측량비, 경비·청소용역비, 재산운반·보관비, 임차료, 송금수수료, 세미나비용 등 용역관련 비용으로 재산경비로 소요되는 비용을 의미한다고 되어 있음
- 따라서, 국유재산을 매각하면서 매수신청인으로부터 수령하여야 하는 분할측량비용은 재산관리에 소요되는 비용인 재산용역비와 구분하여 관리하여야 하고 공사가 위 비용을 지급한 경우에는 매수신청인으로부터 회수하여야 함
- 그런데, 11개 지역본부에서 2013. 2. 4. ~ 2019. 3. 31 기간동안 국유재산을 매각하면서 매수신청인이 부담하여야 하는 분할측량비용을 지출하고 회수한 실태를 점검한 결과²⁾

1) 2013. 2. 4. 규정 신설

2) 경남지역본부는 2019년 3월 실시한 종합감사에서 점검

i) 매수신청인이 부담하여야 하는 분할측량비용 미회수

- 2015. 9. 1. ◎◎구청으로부터 인수한 '서울특별시 □□구 □□동 △△△-△'(대, xx.xm²) 및 '동 소 △△△-△'(대, x.xm²) 소재 국유 재산은

- 2015. 11. 17. 매수신청인인 ○○○로부터 매수신청서를 접수하고 2016. 3. 24. 분할측량 하여 2016. 8. 31. 매수신청인인 ○○○이 건물로 점유하고 있는 면적인 xx.xm²만큼 분할³⁾하여 이에 대한 매각처분 승인을 득하면서

△ 본건과 관련한 분할측량비용 2,833,600원을 2016. 8. 17. 재산
 용역비로 지출하고 다음 년도인 2017. 3. 6. 에서야 이 비용을
 매수신청인으로부터 받아 취소처리 한 것으로 확인되었고

- 2008. 12. 26. ○○○○○○○○○○으로부터 용도폐지하여 인수한
‘□□광역시 □□구 □□동 △△△-△△’(대, x,xxx9m²) 소재 국유
재산은

- 2015. 6. 25. 매수신청인인 ○○○가 점유하고 있는 면적인 xxm²만큼 분할⁴⁾하고 2015. 7. 20 매수신청서를 접수하여 2015. 7. 21. 점유자 ○○○에게 매각하기로 하는 매각처분 승인을 득하였으나

△ 본건과 관련한 분할측량비용 5,570,400원을 2015. 9. 2. 재산

3) 서울특별시 □□구 □□동 △△△-△ 대 20.8㎡는 △△△-△ 대 4㎡ 및 △△△-△△ 대 16.8㎡ (매각대상부분)로 분할되었고, 동소 △△△-△ 대 x.x㎡는 △△△-△ 대 1.1㎡(매각대상 부분) 및 △△△-△ 대 15㎡로 분할

4) 부산광역시 □□구 □□동 △△△-△△ 대 x,xxx㎡는 □□동 △△△-△△ 대 xxx㎡, △△△-△△ 대 xx㎡(매각대상부분), △△△-△△ 대 x,xxx㎡로 분할

용역비로 지출하고 감사일 현재까지 이 비용을 매수신청인
으로부터 회수하지 않고 있는 것으로 확인되는 등

- [표 31]과 같이 매수신청인이 부담하여야 할 589건의 분할측량
비용(258,900천 원)을 재산용역비로 지출하였다가 이 중 427건
(167,042천 원)은 매수신청인으로부터 회수한 후 같은 금액만큼
재산용역비를 취소처리 하였고⁵⁾

[표 31] 분할측량비용을 재산용역비로 지출한 현황

(단위 : 건, 천 원)

순 번	관련부점	매수신청인 부담분(재산용역비로 지출)					
		소계(A+B)		회수(A)		미회수(B)	
		건수	금액	건수	금액	건수	금액

“기재생략”

- △ 8개 지역본부에서는 [별표 7]과 같이 162건의 분할측량비용
(91,858천 원)을 매수신청인으로부터 회수하지도 않았을 뿐
아니라 회수대상 비용으로 관리하지 않고 있는 것으로
확인됨⁶⁾

5) 그 결과, 재정상태운영표의 재산용역비가 2014년에는 613,800원, 2015년도에는 4,395,600원, 2016
년에는 3,596,200원, 2017년에는 4,054,600원, 2018년에는 2,403,840원이 과소 계상됨

6) 매수신청인이 부담하여야 할 분할측량비용을 불가피하게 지출하는 경우에는 선급금으로 지출하
고 회수가 안 되는 경우 미수금 계정으로 관리하는 것이 타당함

ii) 매수신청인이 비용을 부담하는 분할측량 업무 방법 개선 필요

- 현재, 국유재산관리시스템에서 분할측량을 의뢰하는 경우 매수신청인이 분할측량비용을 부담하는지에 상관없이 공사가 국토정보공사에 측량을 의뢰하는 공문을 문서로 발송하도록 되어 있어, 측량의뢰자는 공사가 되고 측량비용에 대한 납부 주체도 공사가 되고 있으며
 - 공사 담당자가 매수신청인이 부담하여야 할 분할측량비용을 선급금 등으로 구분하여 지출하지 않고 재산용역비로 지출하고 있고 동 비용을 곧바로 회수하지 않을 경우 관리가 되지 않아 분할측량 비용이 장기간 미회수 되는 등의 문제가 발생함
 - 그러나, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률 시행규칙」 제25조(지적측량의 의뢰 등)에 따르면 측량을 의뢰하려는 자는 별지 제15호 서식의 지적측량의뢰서에 의뢰 사유를 기재하여 국토정보공사에 제출⁷⁾하면 되므로
 - 분할측량비용을 매수신청인이 부담하는 경우에는 매수신청인이 측량의뢰자가 되도록 하고 공사는 국유재산의 수탁관리자로서 분할측량에 대한 동의를 해주는 등의 방식으로 분할측량 비용부담주체에 따라 구분하여 측량하도록 하는 등 업무 처리 방식을 개선하는 방안을 강구할 필요가 있음⁸⁾

7) 국토정보공사 홈페이지에 따르면 시군구청 민원실(지적측량접수창구), 인터넷접수, 콜센터(1588-7704) 등을 통해 접수하고 지적측량의뢰서를 제출한 후 수수료를 납부하면 됨

8) 「부가가치세법」 제32조(세금계산서 등)에 따라 용역을 제공한 국토정보공사는 측량 완료 후 국유재산관리 사업자 번호(220-82-xxxxxx)로 세금계산서를 발행함. 그러나 최종적으로 매수신청

【조치할 사항】

- ◇ 서울서부지역본부장, 부산지역본부장, 경기지역본부장, 대전충남지역본부장, 대구경북지역본부장, 인천지역본부장, 전북지역본부장, 강원지역본부장은 매수신청인으로부터 회수하지 않은 분할측량비용 162건(금액 91,858천 원)을 미수금 계정으로 관리하고 이를 조속히 회수하며, 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 직원 직무교육을 실시하시기 바랍니다. (시정)
- ◇ 국유재산총괄부장은 매수신청인이 부담하여야 하는 분할측량비용을 국가가 부담하는 일이 없도록 매수신청인이 측량을 의뢰하는 등의 방법으로 업무처리 절차를 개선하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)

[별표 7]

매수신청인 부담분 분할측량비용 미회수 명세

(단위 : 원)

순번	관련부점	국유재산소재지	지출 계정과목	전표번호	금액
----	------	---------	---------	------	----

“기재생략”